

진술분석 규정

<제정 대검예규 과수 제750호, 2014. 12. 29.>
<개정 대검예규 제796호, 2015. 7. 16.>
<개정 대검예규 제936호, 2018. 3. 02.>
<개정 대검예규 제1026호, 2019. 11. 01.>
<개정 대검예규 제1225호, 2021. 08. 27.>
<개정 대검예규 제1267호, 2022. 3. 16.>
<개정 대검예규 제1520호, 2026. 5. 21.>
<개정 공소청예규 제147호, 2026. 10. 2.>

제 1 장 총 칙

제1조 【목적】 이 규정은 공소청에서 실시하는 진술분석 절차와 운영에 관한 사항 등을 정함을 목적으로 한다. <개정 2026.10.2.>

제2조 【진술분석의 의의】 진술분석은 사건과 관련된 진술을 과학적으로 분석하여 진술의 신빙성 여부를 판단하는 기법을 말한다.

제3조 【분석의 기본원칙】 분석에는 다음 각 호의 기본원칙을 준수하여야 한다.

1. 분석은 객관적이고 공정하게 수행하여야 한다.
2. 분석과정에서 취득한 사항은 기밀을 유지하여야 한다. <개정 2015. 7.16.>
3. 분석관은 진술분석 업무 처리 지침을 충실히 따라야 한다.

제4조 【분석의 주관】 진술분석 운영은 공소청 첨단·심리분석담당관이

주관한다. <개정 2015.7.16., 2018.3.2. 2026.10.2.>

제5조 【분석관 자격】 ① 진술분석관은 다음 각 호의 1에 해당하는 자격을 갖추고 진술분석관 양성교육을 이수한 자 중에서 공소청 법과학 기획관이 지명한다. <개정 2015.7.16., 2026.10.2.>

1. 진술분석 관련분야 경력 또는 심리학·상담학·사회복지학 석사 학위 이상인 자로써 진술분석관으로 채용된 자 <개정 2026.10.2.>
2. 근무경력 3년 이상인 형사법무직 공무원 <개정 2026.10.2.>

제6조 【분석관 인사 및 관리】 ① 법과학기획관은 분석관을 공소청 첨단·심리분석담당관실에 배치하여야 하고, 운영지원과는 분석관의 전보 또는 보직 변경 시에는 공소청 법과학기획관과 사전에 협의하여야 한다. <개정 2015.7.16., 2018.3.2., 2026.10.2.>

② 법과학기획관은 본 규정 및 진술분석업무처리 지침 위반, 업무 불성실 및 직무태만 등으로 문제를 야기하거나 동료직원과 마찰을 일으키는 등 근무분위기를 저해하는 분석관에 대하여는 분석업무에서 배제하거나 전보 등의 인사조치를 운영지원과에 요구할 수 있다. <개정 2015.7.16. 2026.10.2.>

제7조 【분석관 양성 교육】 ① 분석관 양성교육은 공소청 첨단·심리분석담당관이 주관 하되, 첨단·심리분석담당관은 교육을 담당할 분석관을 지명할 수 있다. <개정 2015.7.16., 2018.3.2. 2026.10.2.>

② 교육 담당 분석관은 교육대상자에 대한 교육기간, 교육내용 등 구체적인 교육계획을 수립하여 첨단·심리분석담당관의 승인을 받아야 한다. <개정 2015.7.16., 2018.3.2. 2026.10.2.>

③ 교육대상자의 경험과 능력을 고려하여 교육내용 등의 구체적인 사

항을 정하되 교육기간은 최소 이론 및 실습과정 12주, 실무과정 12주 이상으로 한다. <개정 2026.10.2.>

제 2 장 분석의 의뢰 및 접수

제8조 【분석 대상 사건 및 대상자】 ① 진술분석은 각 호의 1에 해당되는 자를 대상으로 실시하는 것을 원칙으로 한다.<개정 2022.3.16., 2026.5.21.>

1. 성폭력 사건의 피해자 <개정 2015.7.16., 2019.11.1., 2022.3.16., 2026.5.21.>

2. 아동학대 사건의 18세 미만 피해자 <개정 2021.8.27.> <개정 2022.3.16.><개정 2026.5.21.>

② 전항 이외의 사건은 **공소청 법과학기획관 및 첨단·심리분석담당관**이 지정하는 2인 이상으로 구성된 심의위원회에서 분석가능 여부를 결정한다. <개정 2015.7.16., 2018.3.2., 2022.3.16., 2026.10.2.>

③ 분석대상자가 제1항에 해당된다 할지라도, 다음 각 호의 1에 해당되는 경우에는 진술분석을 실시하지 아니할 수 있다.

1. 분석대상자의 지능이나 어휘 능력이 현저히 떨어져 의사소통이 불가능하다고 판단되는 경우 <개정 2015.7.16.>

2. 분석대상자가 **조현병** 등 정신질환자로 진단을 받았거나, 치료를 받고 있는 경우 <개정 2026.10.2.>

3. 환각 물질 등의 약물을 복용한 경우 <개정 2015.7.16.>

4. 사건 발생 후 상당기간 경과되어 진술훼손이 심각하다고 판단되는

경우 <개정 2015.7.16.>

5. 기타 진술분석에 부적합한 경우

제9조 【의뢰전 검토사항】 분석 의뢰자는 분석 대상자의 동의여부를 확인하고, 제8조의 대상자에 해당되는지 여부를 검토하여야 한다.

제10조 【진술분석을 위한 협의】 ① **의뢰 기관에서** 분석을 의뢰할 때에는 다음 각 호에 대한 사항을 **공소청 진술분석실과** 사전에 협의한 후 의뢰하여야 한다. <개정 2026.10.2.>

1. 진술분석 대상 사건 및 대상자 적합 여부

2. 사안의 적합성 여부

② 진술분석 의뢰기관은 분석 대상자에 대한 면담 일시 및 장소를 **공소청 진술분석실과** 협의하여 정한 후, 분석대상자를 소환하여야 한다. <개정 2026.10.2.>

③ 의뢰자는 분석대상자를 소환한 후 그 결과를 주임 분석관에게 통보하여야 한다.

④ **진술분석** 의뢰기관은 속기사가 면담내용을 실시간 속기할 수 있도록 준비하여야 하고, 실시간 속기를 할 수 없는 경우에는 면담 후 **3일 7일** 이내에 면담녹취록을 작성하여 담당분석관에게 송부하여야 한다. <개정 2026.10.2.>

제11조 【진술분석 의뢰】 ① 진술분석 의뢰시에는 다음 각 호의 서류를 **사건기록과** 함께 **첨단·심리분석담당관에게** 송부하여야 한다. <개정 2015.7.16., 2018.3.2., 2026.10.2.>

1. 별지 제1호 서식 진술분석 의뢰서

2. **별지 제2호** 서식 진술분석을 위한 면담 및 영상녹화 동의서

3. 기타 분석관이 진술분석을 위해 요청하는 자료 등

② 단, 전항 2호 별지 제2호 서식은 동의의사 확인 보고서로 대체하여 사건기록에 편철할 수 있다.<신설 2026.10.2.>

제12조 【CD분석】 ① 분석 대상자에 대하여 영상녹화조사가 이루어져 CD가 있는 경우, 분석대상자가 면담을 거부하거나 면담이 불필요하다고 판단되면 영상녹화 CD 등을 분석할 수 있다. <개정 2015.7.16.>
② 의뢰절차는 제10조 제1항, 제11조를 준용하되, 별지 제2호 서식은 첨부하지 아니한다.

제13조 【자문 요청】 공소청 소속 검사는 진술분석실에서 결과통보한 사건의 재판 중 피해자에 대한 증인신문을 실시할 경우 진술분석실에 증인신문 사항, 증인신문 방식 등에 대해 자문을 요청할 수 있다. <신설 2026.10.2.>

제14조 【분석의뢰사건 접수처리】 의뢰 사건을 접수한 때와 처리결과를 통보한 때에는 별지 제4호 서식의 진술분석 접수처리부에 그 취지를 기재하여야 한다. <개정 2026.10.2.>

제 3 장 분석 절차 및 결과 통보

제15조 【분석자료】 진술분석의 자료는 면담 등에서 확보된 진술을 주된 자료로 사용하고 사건기록 등의 자료를 보강 및 참고자료로 활용할 수 있다

제16조 【면담실시 장소】 분석 대상자의 진술을 확보하기 위한 면담은 면담과정을 영상녹화할 수 있는 장비가 설치된 공소청 및 각 광역공소

청·지방공소청 등에서 실시한다. <개정 2026.10.2.>

제17조 【분석대상자의 동의여부 확인】 분석관은 면담을 시작하기 전에 분석대상자와 보호자에게 별지 제2호 서식에 따라 진술분석을 위한 면담 및 영상녹화 동의 여부를 확인하여야 한다. <개정 2022.3.16., 2026.10.2.>

제18조 【면담 절차】 ① 면담 과정은 영상녹화하여야 한다.

② 분석 대상자를 면담할 때는 보호자의 입회를 허용할 수 있다. 단, 피해자가 부동의 하거나 보호자의 동의가 있는 경우에는 예외로 한다. <개정 2015.7.16., 2022.3.16., 2026.10.2.>

③ 면담 후 분석대상자 또는 보호자에게 별지 제3호 서식 면담과정 확인서에 따라 면담과정의 이의 여부를 확인하고, 영상녹화CD 등에 서명날인토록 한다.

제19조 【결과통보 기한】 ① 분석관은 녹취록 확보 후 10일 이내에 분석결과 통보서를 작성하여 이를 분석 의뢰기관에 통보하여야 한다. 단, 제20조의 합의 기간은 위 기간에 산입하지 아니한다.<개정 2026.10.2.>

② 전항의 기한내에 분석결과 통보서가 발송되지 않을 경우, 첨단·심리 분석담당관에 그 사유를 보고하여 승인받은 후, 기한을 연장할 수 있다. <개정 2015.7.16., 2018.3.2., 2026.10.2.>

제20조 【결과통보서 작성】 ① 사건을 배당받은 주임 분석관은 첨단·심리 분석담당관이 지명하는 2인의 진술분석관(이하 참여 분석관이라 칭함)과 합의를 거쳐 분석결과통보서를 작성하여야 한다. <개정 2015.7.16., 2018.3.2., 2026.10.2.>

② 분석관 상호간 의견교환은 별지 제6호, 제7호 서식에 의하고, 구

체적 합의 절차는 진술분석 업무 처리지침을 따른다. <개정 2026.10.2.>

③ 참여 분석관 중 1인 이상이 주임 분석관의 분석방식, 최종의견 등에 동의할 경우에는 주임 분석관의 의견대로 결과통보하고, 참여 분석관 2인 모두 이견을 제시하는 경우에는 **첨단·심리분석담당관**이 제3의 분석관에게 재배당하여 처리하게 할 수 있다. <개정 2015.7.16., 2018.3.2., 2026.10.2.>

④ 제3항에 따른 재배당 명령이 있는 경우, 주임 분석관은 사건 기록과 영상녹화물 등 자료 일체를 **공소청 첨단·심리분석담당관**에게 즉시 송부하여야 한다. <개정 2015.7.16., 2018.3.2., 2026.10.2.>

⑤ 재배당 받은 사건의 진술분석도 제1항 내지 제4항에 의한다.

제21조 【분석결과 누설 금지】 분석관은 분석대상자 등 사건관계인 및 변호인에게 분석결과를 누설하여서는 아니 된다.

제22조 【진술분석 업무 처리 지침 준수】 ① **첨단·심리분석담당관**은 진술분석 절차 및 결과통보의 표준화를 위해 진술분석 절차 및 결과통보에 관한 업무처리 지침을 마련하여야 한다. <개정 2015.7.16., 2018.3.2., 2026.10.2.>

② 모든 분석관은 진술분석 업무처리 지침을 숙지하고 이에 따라 분석업무를 수행하여야 한다.

③ 제1항의 지침을 제정하거나 수정하려고 할 때는 서면으로 **첨단·심리분석담당관의** 승인을 받아야한다. <개정 2015.7.16., 2018.3.2., 2026.10.2.>

제 4 장 보 칙

제23조 【기록의 보존 및 폐기】 분석 종결된 기록은 별지 **제5호** 서식에 의한 진술분석 기록철을 표지로 하여 감정 처리 및 감정장비 운용 규정 제 29조의 2에 따라 다음 각 호의 서류 순으로 철한 후 분석종료 다음 년도 1. 1.을 기준으로 하여 30년간 보존한다. <개정 2026.10.2.>

1. 분석결과통보서
2. 분석의뢰서
3. 분석 및 영상녹화 동의서
4. 면담과정확인서

제24조 【영상녹화물의 보유 및 이용기간】 ① 영상녹화물의 보유 및 이용기간은 면담 종료일로부터 5년으로 한다. 단, 5년이 경과하였더라도 재판이 확정되지 아니한 사건에 대해서는 재판 확정시까지 보존하여야한다.

② 영상녹화물의 처리에 관한 업무를 총괄할 개인정보보호 책임자는 **공소청 첨단·심리분석담당관**으로 한다. <개정 2015.7.16., 2018.3.2., 2026.10.2.>

제25조 【정보 비공개】 진술분석 관련 기록물 등은 **공소** 중이거나 재판 중인 경우에는 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조1항 제4호, 그 밖의 경우에는 제6호에 의거하여 비공개를 원칙으로 한다. <개정 2026.10.2.>

제26조 【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제431호)에 따라 이 규정에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그

타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2015.7.16., 2018.3.2., 2019.11.1., 2021.8.27., 2022.3.16., 2026.5.21., [2026.10.2.](#)>

부 칙

이 규정은 2014. 12. 29.부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2015. 7. 16.부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2018. 3. 2.부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2019. 11. 1.부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2021. 8. 27.부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2022. 3. 16.부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2026. 5. 21.부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2026. 10. 2.부터 시행한다.

<별지 제1호 서식><개정 2026. 10. 2.>

진술분석 의뢰서			
죄 명		사건번호	
피의사실 요지	○ 피의사실은 구체적으로 기재하되 피의사실 별로 구분하여 기재		
의뢰대상자 유형	성폭력(아동, 지적장애인, 성인 아동학대/기타)	이름	
진행사항			
쟁점사항			
진술분석 의뢰사항	○ 진술분석의 필요성(구체적으로 기재) ○ 진술분석을 위한 면담 시 피해사실과 관련하여 중점적으로 확인해야 할 내용(구체적으로 기재)		
피면담자관련 사항	○ 분석대상자의 개인적, 환경적 특성 - 면담에 영향을 줄 수 있는 진술능력, 지적능력, 진술태도 등을 구체적으로 기재		
비고 확인 (o, x)	영상녹화물 여부		
	녹취록 여부		
의뢰기관장 (인)			

※ 진술분석 의뢰서 내용이 많을 경우 별지 기재

진술분석을 위한 면담 및 영상녹화 동의서

☐ 면담에 대한 동의

본인은 제○○○○호 사건에 관하여 어떠한 불법적, 강제적인 압력이나 권유를 받음이 없이 자발적으로 면담을 받음은 물론, 추후 분석 결과가 법정에 증거로 사용되는 것에 동의하고, 분석의 동의를 거부할 수 있다는 권리와 함께 동의의 거부에 따른 불이익이 없다는 내용을 고지 받았으며 이를 충분히 이해하고 동의합니다.

☐ 면담과정 녹음·녹화 등에 대한 동의

본인은 진술분석을 받음에 있어, 아래의 사항에 대해 설명을 들었으며, 면담의 전 과정이 녹음·녹화 및 보유되는 것에 동의합니다.

1. 개인정보의 수집이용 목적 : 공정한 면담 및 인권보호를 위해 수집·이용한다.
2. 수집하려는 개인정보의 항목 : 면담의 시작시점부터 종료시점까지의 전과정을 녹음·녹화한다.
3. 개인정보의 보유 및 이용기간 : 면담종료 당해연도 12월31일을 기준으로 하여 5년간 보유한다.
4. 동의 거부 권리 안내 : 본 개인정보 수집에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 이 경우 진술분석을 받을 수 없게 됩니다.

20 . . .

성명 : (인)

생년월일 :

면담 과정 확인서

구 분	내 용
1. 면담 장소 도착시각	
2. 면담 시작시각 및 종료시각	☐ 시작시각 : ☐ 종료시각 :
3. 사전 면담과정 내용	
4. 기타 면담 과정에서 진행경과 확인에 필요한 사항	
5. 면담 과정에 대한 이의제기나 의견 진술 여부 및 그 내용	

20 . . .

위와 같은 사항에 대해 확인함

확 인 자 : (서명 또는 인)

진술분석 접수처리부

분석번호	접수일자	분 석 관		분석의뢰자		신 병
		소 속		소 속		구 속 ()
		성 명		직 위		불구속 ()
분석 대상자	성 명:	나 이: 세(남·여)				
	신 분:					
	성 명:	나 이: 세(남·여)				
	신 분:					
죄 명 (사건명)				사 건 번 호		
범 죄 요 지						
분 석 의뢰사항						
면담 일시장소						
분석결과	신빙성 있음 신빙성 확인할 수 없음 판단불가/불실시			합의제 결과	일치/불일치	
재판결과				통보일자	20 . . .	
처리기간 및 연장 사유				통보번호	제 호	
비 고						

진술분석 기록철

분석번호 :

죄 명 :

분석대상자 :

피 의 자 :

고소인(피해자) :

참 고 인 :

의뢰기관:

사건번호:

접수일자 :

분석 결과통보서 검토 의견서				
분석번호		의뢰일자		검토회차
				()회
		제출일자		
사건개요	대상자 성명: 나 이: 세 (남·여)			
	신분:			
		쟁점사항:		
죄 명 (사건명)		사 건 번 호		
검토자 의견				
분석 결론	동의 () 부동의 ()			
첨부 문서	통보서 첨부 () 미첨부 ()			

통보서 검토의견에 대한 답변서				
분석번호		의뢰일자		검토회차
				()회
		제출일자		
사건개요	대상자 성명: 나 이: 세 (남·여)			
	신분:			
		쟁점사항:		
죄 명 (사건명)		사 건 번 호		
주임 분석관 의견				
수정 여부	수정 () 일부수정 () 미수정 ()			
첨부 문서	통보서 첨부 () 미첨부 ()			